

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 548/2535 บริษัท ขนส่ง จำกัด
นาย สม นึก ประสมวงศ์ หรือ ประ สม
วงศ์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 867, มาตรา 877, มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 172, มาตรา 183

โจทก์กล่าวอ้างในคำฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ต้องร่วมรับผิดชอบจากพ. เป็นผู้ขับรถของจำเลยที่ 1 และขณะเกิดเหตุปฏิบัติงานในกิจการของจำเลยที่ 1 ถือได้ว่าโจทก์มุ่งหมายให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบ ในฐานะที่ พ. เป็นตัวแทนหรือลูกจ้างของจำเลยที่ 1 เท่านั้น ไม่อาจแปลว่ามุ่งหมายให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบในฐานะหุ้นส่วนของ พ. ด้วย เมื่อจำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้คดีว่า พ. ไม่ใช่ลูกจ้างปฏิบัติงานใน ทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 และศาลชั้นต้นกำหนด ประเด็นพิพาทในชั้นนี้สองสถานเพียงว่า พ. เป็นลูกจ้างของจำเลย ที่ 1 และกระทำในทางที่จ้างหรือไม่ โจทก์ก็มีโต้แย้งคัดค้าน คดีจึงมีประเด็นพิพาทในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 เพียงเท่าที่ศาลชั้นต้นกำหนด การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลย ที่ 1 ต้องร่วมรับผิดชอบต่อโจทก์เนื่องจากเป็นหุ้นส่วนกับ พ.และพ. ก่อเหตุละเมิดขณะกระทำภายในขอบวัตถุประสงค์ของหุ้นส่วนจึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น กรมธรรม์ประกันภัยมีเงื่อนไขยกเว้นไม่คุ้มครองความรับผิด อัน เกิดจากการขับขี่โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขับรถยนต์ตาม กฎหมายหรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย การมีเงื่อนไขดังกล่าว ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีความสามารถทำการขับรถยนต์ที่เอา

ประกันภัยเพราะจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย อันจะทำให้จำเลยที่ 2 ผู้รับประกันภัยต้อง
เสี่ยงภัยมากขึ้น เมื่อ พ. ได้รับความคุ้มครองชั้นที่ 2 ของกรมตำรวจย่อมมีความรู้
ความสามารถในการขับรถยนต์ได้ แม้ไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถของกรมการ
ขนส่งทางบก ก็จะต้องถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไข ในกรมธรรม์ประกันภัยมิได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ครอบครองรถยนต์โดยสารหมายเลขทะเบียน 10-
5208 กรุงเทพมหานคร โดยเช่ามาจากบริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด จำเลยที่ 1
เป็นผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกหกล้อหมายเลขทะเบียน 80-1020 สุโขทัย มีนาย
พิชัยฤกษ์เป็นผู้ขับ และมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับประกันภัย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2524 นายบุญธรรมพนักงานขับรถของโจทก์ได้ขับรถโดยสารของโจทก์คันดังกล่าว
จากจังหวัดอุดรธานีมุ่งหน้าไปกรุงเทพมหานคร ขณะแล่นมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็น
ทางโค้ง นายพิชัยฤกษ์ขับรถบรรทุกแล่นตามหลังมาด้วยความประมาท
เลินเล่อชนท้ายรถยนต์โดยสารของโจทก์เสียหาย โจทก์เสียค่าซ่อมรถ 15,000 บาท
ระหว่างซ่อมรถขาดประโยชน์เป็นเงิน 6,000 บาท และเสียค่าเช่ารถเป็นเงิน 3,320
บาท รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 24,320 บาท ระหว่างเกิดเหตุ นายพิชัยฤกษ์ปฏิบัติ
หน้าที่ขับรถในกิจการของจำเลยที่ 1 ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน
จำนวน 24,320 บาท ให้แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วัน
ฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า นายพิชัยฤกษ์มิได้ประมาทเลินเล่อ เหตุเกิดเนื่องจากผู้ขับ
รถยนต์โดยสารของโจทก์เป็นฝ่ายขับรถด้วยความประมาทเลินเล่อ นอกจากนี้ นาย

พิชัยฤกษ์มิใช่ลูกจ้างกระทำการในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า นายพิชัยฤกษ์มิใช่ลูกจ้างที่ทำการในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 ที่เกิดเหตุรถชนกันมิใช่เพราะความประมาทเลินเล่อของนายพิชัยฤกษ์ แต่สืบเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อของผู้ขับรถยนต์โดยสารของโจทก์ จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ นายพิชัยฤกษ์ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายผิดเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ตามสัญญาประกันภัย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบชำระเงิน 22,320 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่าเป็นที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่านายพิชัยฤกษ์กับจำเลยที่ 1 ร่วมประกอบกิจการอันถือได้ว่าเป็นหุ้นส่วนกัน นายพิชัยฤกษ์ก่อเหตุละเมิดขณะกระทำภายในขอบวัตถุประสงค์แห่งกิจการของหุ้นส่วน จำเลยที่ 1 ต้องร่วมรับผิดชอบต่อโจทก์นั้น เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นหรือไม่ เห็นว่าโจทก์กล่าวอ้างในคำฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ต้องร่วมรับผิดชอบเนื่องจากนายพิชัยฤกษ์เป็นผู้ขับรถของจำเลยที่ 1 และขณะเกิดเหตุปฏิบัติงานในกิจการของจำเลยที่ 1 ตาม

คำฟ้องของโจทก์ดังกล่าวถือได้ว่าโจทก์มุ่งหมายให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบในฐานะที่ นายพิชัยฤกษ์เป็นตัวแทนหรือลูกจ้างของจำเลยที่ 1 เท่านั้น ไม่อาจแปลว่ามุ่งหมายให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบในฐานะหุ้นส่วนของนายพิชัยฤกษ์ด้วย เมื่อจำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้คดีว่านายพิชัยฤกษ์ไม่ใช่ลูกจ้างปฏิบัติงานในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 และศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นพิพาทในชั้นที่สองสถานเพียงว่า นายพิชัยฤกษ์เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 และกระทำในทางการที่จ้างหรือไม่ โจทก์ก็มีโต้แย้งคัดค้านคดีจึงมีประเด็นพิพาทในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 เพียงเท่าที่ศาลชั้นต้นกำหนด การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 ต้องร่วมรับผิดชอบต่อโจทก์เนื่องจากเป็นหุ้นส่วนกับนายพิชัยฤกษ์ และนายพิชัยฤกษ์ก่อเหตุละเมิดขณะกระทำภายในขอบวัตถุประสงค์ของหุ้นส่วนจึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า จำเลยที่ 1 มิใช่ นายจ้างของนายพิชัยฤกษ์ จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบต่อโจทก์

คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยที่ 2 ผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ด้วยหรือไม่ เห็นว่า แม้ในกรมธรรม์ประกันภัยมีเงื่อนไขยกเว้นไม่คุ้มครองความรับผิดชอบอันเกิดจากการขับขี่โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขับรถยนต์ตามกฎหมายหรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย การมีเงื่อนไขดังกล่าวก็เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีความสามารถทำการขับรถยนต์ที่เอาประกันภัย เพราะจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอันจะทำให้จำเลยที่ 2 ต้องเสี่ยงภัยมากขึ้น เมื่อนายพิชัยฤกษ์ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของกรมตำรวจ ย่อมมีความรู้ความสามารถในการขับรถยนต์ได้ แม้ไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถของกรมการขนส่งทางบก ก็จะถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยมิได้ จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์

พิพาทษาแก้ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ให้จำเลยที่ 2ชำระเงินจำนวน 22,320 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์.

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ